

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1611

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 94 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע כי מבוטח אשר נפגע בעבודה ואינו מסוגל לעבוד עקב פגיעתו, זכאי לדמי פגיעה בתקופה בה לא עבד ועד 91 ימים לכל היותר. לעומת עובד שכיר, שמפוצה לפי חוק בתקופת הזכאות הראשונה, עובד עצמאי אינו זכאי לפיצוי בעבור "תקופת הזכאות הראשונה" המוגדרת כ-12 הימים הראשונים שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה והוא מתחיל לקבל תשלום מהיום ה-13 ואילך. לפיכך, מוצע למחוק את פסקה (2) שבסעיף 94(ב) לחוק, הקובעת כי לא יושלמו דמי פגיעה לעובד עצמאי בעד 12 הימים הראשונים.

אי תשלום בתקופת הזכאות הראשונה מפלה באופן בלתי סביר עובדים עצמאיים משום שהם עלולים למצוא את עצמם ללא רשת ביטחון, מה שעלול לערער את יציבות העסק ולהביא לסגירתו, ולפיכך יש לתקן את החוק בעניין זה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת נורית קורן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2600) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2733) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1640 ; פ/25/573).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2502), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3382) ועל ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/20/4630), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/21/369), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/22/27), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/22/226), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/471) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1117), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/23/98), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/23/290), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(פ/23/657), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/23/658), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/23/732), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/769), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1852 ; פ/23/2404) ועל ידי חבר הכנסת עופר שלח (פ/23/2403), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1352), על ידי חבר הכנסת ולדימר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1393), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1524), על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2059) ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/2413) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/25/572).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)